

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 46/2531

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดชัยบุรี

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นายสมบุญ นนทชัย กับพวก

โจทก์

นายสวาสดี พานผ้าพับ กับพวก

จำเลย

นายสวาสดี พานผ้าพับ ที่ 1 นาย

ประสิทธิ์ พานผ้าพับ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายบุญเรืองหรือขาว พานผ้าพับ ที่ 3

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 83, 80 จำเลยที่ 1 อายุไม่เกิน 17 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยที่ 1, ที่ 3 มีกำหนดคนละ 10 ปี และจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 5 ปี

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา (อันดับ 111)

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 143,142)

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 เคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วรวม
สองครั้ง ศาลฎีกายกคำร้อง (อันดับ 120,139)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3ชั่วคราว โดยศาล
อุทธรณ์ตีราคาประกันคนละ 300,000 บาท (อันดับ 85)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(สงฆ์ สุชะปะณณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ